

AI 公然侮辱刑度通靈系統

人工智慧 第八組

B11010008 林中行

B10909039 朱家興

B10909045 陳柏均

大家有看過這張表嗎？

台灣罵人價目表（本價格已經過法官核准）			
	用詞	罰款金額	法官罰款說明
1	幹	判賠 0元	「幹」只是台語發語詞
2	更年期到了	判賠 2千	涉嫌公然污辱
3	賤貨	判賠 3千	名譽受損
5	米蟲	判賠 6千	公然侮辱罪
6	王八蛋	判賠 1萬	法官認為罵人屬實，侵害名譽權
7	不要臉的髒東西	判賠 2萬	公然侮辱罪
8	你去吃屎啦	判賠 2萬5千	公然侮辱罪，身心受創，要到醫院就診
4	敗類	判賠 3萬	法官認為言論確實貶損當事人的人格評價
9	智障	判賠 5萬	損害大於口語以精神撫慰金5萬元為適當
10	賤人就是矯情	判賠 5萬	公然侮辱應賠償精神損失5萬元
11	頭殼裝屎	判賠 5萬	造成身心俱疲，罹患憂鬱症，精神撫慰金
12	白痴	判賠 5萬5千	不堪受辱、身心疾病復發，公然侮辱罪
13	婊子	判賠 6萬	名譽受損，且感到愧對母親而精神耗弱
14	下流	判賠 6萬	是罵人的話有輕蔑之意，構成公然侮辱罪
15	幹X娘	判賠 8萬	公然侮辱罪
16	死番仔	判賠 10萬	無禮蔑視踐踏人格損及人性尊嚴侵害名譽權
17	人渣公務員	判賠 30萬	言論已侵害對方名譽，精神上受到相當痛苦
18	神經病	判賠 30萬	公然侮辱被判無罪但民事求償30萬元定讞
19	特殊性關係	判賠 100萬	加重誹謗罪，並在4大報頭版登報道歉1天。

但是這真的準嗎？

臺灣臺南地方法院刑事判決

112年度易字第317號

- 被告與告訴人乙○○因停車問題發生口角爭執，並有口出「幹」字4次。
- 被告丙○○固不否認有出言「幹」之言詞，惟矢口否認有何公然侮辱犯行，並辯稱：我其實當天並沒有說「幹」字，但我問我的家人，他們說有聽到，可是我說「幹」並不是要侮辱乙○○，而可能只是個發語詞，是乙○○一直挑釁我，叫我重複講，我沒有公然侮辱乙○○之主觀犯意等語。
- 被告於此情況下當面向告訴人口出上開侮辱性言詞，顯係針對告訴人辱罵，而非僅作為平時口頭禪、單純加強語氣之用。
- 處罰金新臺幣伍仟元

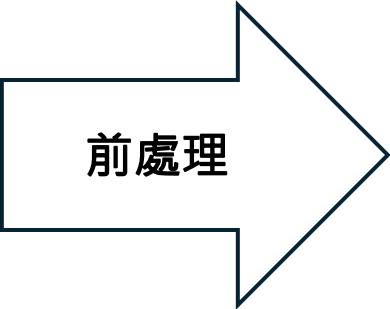
我們找到一個判決是這個人罵了四個幹結果被判刑

所以我跟通識課的老師拿了她學生整理的判決資料

判決字號	處罰方式	侮辱字詞	加重事由-累犯	減輕事由	前案紀錄			是否坦承	犯後態度
					行為人是否於緩刑中或假釋中再犯	行為人有無「公然侮辱」之前案紀錄	行為人有「公然侮辱」外之任何前案紀錄？		
112年度易字第425號	新臺幣5000元;應執行罰金新臺幣9000元	111.10.27：「幹你娘」、「幹你娘機掰」;112.02.01：「幹你娘，要打你」、「幹你娘機掰」	無	無	否	無	無	坦承	尚有悔意
112年度基簡字第389號	新臺幣5000元	「幹你娘機掰」、「幹你娘」	無	無	否	無	不明確	坦承	未敘明
112年度基簡字第1042號	拘役20日	被告持櫃台上之壓克力廣告板丟向告訴人及用力提打櫃台、大聲咆嘯	無	無	否	無	無	坦承	未敘明
113年度基簡字第58號	新臺幣6000元	「幹你娘機掰」	無	無	否	無	無	坦承	未敘明
113年度基簡字第106號	新臺幣3000元	「狗眼看人低」	無	無	否	無	不明確	坦承	未敘明
111年度訴字第67號	新臺幣1000元	「幹你娘！」	無	無	否	無	無	坦承	未敘明
112年度基簡字第1269號	新臺幣3000元	比中指	無	無	否	無	無	坦承	未敘明
112年度易字第244號	拘役15日	「沒教養」、「沒爸沒媽」、「流氓沒家教」	無	無	否	無	無	否認	未敘明
112年度審簡字第2538號	新臺幣2000元	比中指	無	無	否	無	無	坦承	未敘明
112年度審易字第1659號	拘役40日	「低劣老師」、「垃圾（閩南語）」、「狗屁」	無	無	否	無	無	否認	未敘明
112年度簡字第2033號	新臺幣3000元	比中指	否	無	否	無	有（一）不能安全駕駛致交通危險案件（二）施用第二級毒品案件（三）施用第二級毒品案件（四）施用第二級毒品案件）	坦承	未敘明
112年度簡字第3366號	新臺幣3000元	「幹你娘機掰」	無	無	否	無	有（竊盜）	坦承	未敘明
112年度審簡字第2310號	新臺幣5000元	「幹你娘」、「臭雞巴」；「幹你娘老雞巴」、「你娘老雞巴」、「你娘雞巴」、「幹你娘雞巴」、「瘋子」	無	無	否	無	無	坦承	尚可（表示悔意）
112年度簡字第3173號	拘役40日	「幹你娘」、「幹你娘，你給我搬走」、「幹你娘雞掰啦」、「幹你娘」、「幹你娘雞掰」、「你老母雞掰」、「幹你娘」、「幹你娘」、「哭爸啦」、「幹你娘」、「幹你娘雞掰啦」、「幹你娘，你給我搬」、「幹你娘」、「幹你娘雞掰」、「幹你娘啦」、「幹你娘，你算三小」、「你娘雞掰」、「幹你娘雞掰」、「你跛腳」、「幹你娘老雞掰」、「幹你娘」、「幹你娘雞掰」（台語）	無	無	否	有	無	坦承	未敘明
112年度訴字第723號	拘役30日	「敗類」、「罵你老母（粵語）」	無	無	否	無	無	否認	未敘明
112年度審易字第1543號	新臺幣4000元	「幹你娘（臺語）」、「你達幹啦（臺語）」	無	無	否	無	無	否認	未敘明
112年度易字第528號	無罪	「蘇美國懶斃的中華民國公務員」、「你現在的作為是尋種」、「畜生」、「講難聽一點跟強姦犯沒什麼兩樣」	無	無	否	無	無	否認	未敘明
112年度易字第708號	無罪	「幹你娘（臺語）」	無	無	否	無	無	否認	未敘明
112年度簡字第5513號	新臺幣9000元	「你給人家幹」、「大頭仔，林北叫你給人幹」、「幹你娘機掰」、「幹你娘機掰、臭機掰、	無	無	否	無	不明確	坦承	未敘明



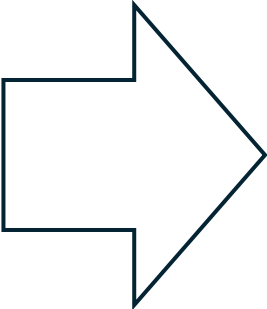
地方法院裁決



前處理



隨機森林



AI 公然侮辱刑度通靈系統

AI 公然侮辱刑度通靈系統

Insult.AI

請輸入侮辱字詞，字詞請用、分隔，使用「」包住字詞

加重事由-累犯(無/有):

☐ 有☒ 無

減輕事由(無/有):

☐ 有☒ 無

行為人是否於緩刑中或假釋中再犯(否/是):

☒ 是☐ 否

行為人有無「公然侮辱」之前案紀錄(無/有):

☐ 有☒ 無

行為人有「公然侮辱」外之任何前案紀錄?(無/有):

☐ 有☒ 無

是否坦承(否認/坦承/未敘明/先否認後坦承):

☐ 先否認後坦承☐ 未敘明☐ 坦承☒ 否認

犯後態度(良好/尚有悔意/尚可/未敘明/不佳/無悔意):

☐ 無悔意☐ 不佳☐ 未敘明☐ 尚可☐ 尚有悔意☒ 良好

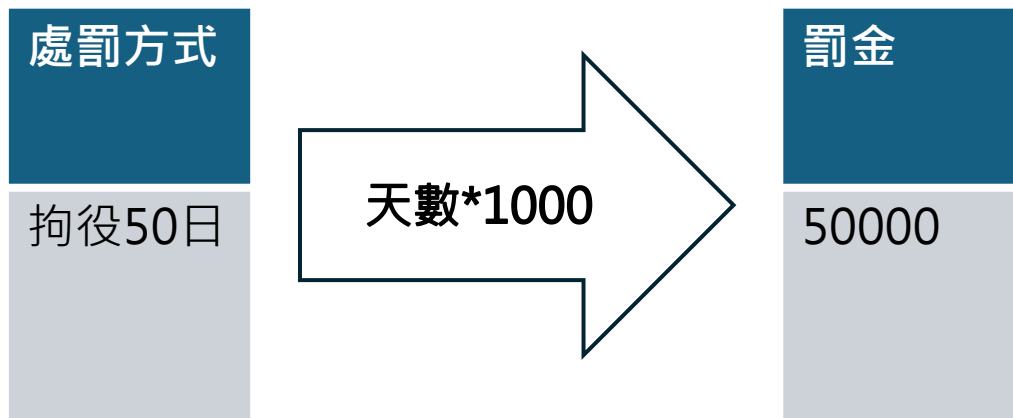
預測罰金:

0 元

資料前處理 (DataPreprocessing.py)

判決字號	處罰方式	侮辱字詞	加重事由 -累犯	減輕事由	行為人是否於緩刑中或假釋中再犯	行為人有無「公然侮辱」之前案紀錄	行為人有「公然侮辱」外之任何前案紀錄？	是否坦承	犯後態度
111年度 審簡字第 962號	拘役50日	『你們這些六都跟亞洲盃最好都別報 線下賽被我看到我一定給你們呼呼抱抱 邊呼巴掌邊拿鍵盤暴打你他媽的破腦』、...	無	無	否	無	無	坦承	未敘明

資料前處理



```
# convert punishment to the same unit(NTD) ; 1 day = 1000 NTD
def convert_punishment_to_NTD(punishment):
    if '月' in punishment:
        return int(punishment.replace('有期徒刑','').replace('月',''))*1000*30
    elif '日' in punishment:
        return int(punishment.replace('拘役','').replace('日',''))*1000
    elif '元' in punishment:
        return int(punishment.replace('新臺幣','').replace('新台幣','').replace('元',''))
    elif '無罪' in punishment:
        return 0
    else:
        return 0
```

資料前處理



```
# convert other variables to numerical data
df['加重事由-累犯'] = df['加重事由-累犯'].map({'無': 0, '有': 1})
df['減輕事由'] = df['減輕事由'].map({'無': 0, '有': 1})
df['行為人是否於緩刑中或假釋中再犯'] = df['行為人是否於緩刑中或假釋中再犯'].map({'否': 0, '是': 1})
df['行為人有無「公然侮辱」之前案紀錄'] = df['行為人有無「公然侮辱」之前案紀錄'].map({'無': 0, '有': 1})
df['行為人有「公然侮辱」外之任何前案紀錄?'] = df['行為人有「公然侮辱」外之任何前案紀錄?'].map({'否': 0, '是': 1})
df['是否坦承'] = df['是否坦承'].map({'否認': 0, '坦承': 2, '未敘明': 2, '先否認後坦承': 1})
df['犯後態度'] = df['犯後態度'].map({'良好': 3, '尚有悔意': 2, '尚可': 1, '未敘明': 0, '不佳': 0})
```

資料前處理 (DataPreprocessing.py)

判決字號	處罰方式	侮辱字詞	加重事由-累犯	減輕事由	行為人是否於緩刑中或假釋中再犯	行為人有無「公然侮辱」之前案紀錄	行為人有「公然侮辱」外之任何前案紀錄？	是否坦承	犯後態度
111年度審簡字第962號	拘役50日	『你們這些六都跟亞洲盃最好都別報 線下賽被我看到我一定給你們呼呼抱抱 邊呼巴掌邊拿鍵盤暴打你他媽的破腦』、...	無	無	否	無	無	坦承	未敘明

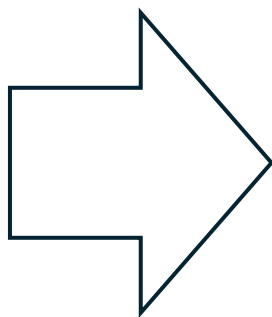


111年度審簡字第962號	50000	『你們這些六都跟亞洲盃最好都別報 線下賽被我看到我一定給你們呼呼抱抱 邊呼巴掌邊拿鍵盤暴打你他媽的破腦』、...	0	0	0	0	0	2	0
---------------	-------	--	---	---	---	---	---	---	---

資料前處理 (DataPreprocessing.py)

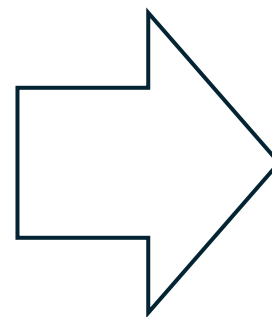
侮辱字詞

『你們這些六
都跟亞洲盃最
好都別報 線下
賽被我看到我
一定給你們呼
呼抱抱 邊呼巴
掌邊拿鍵盤暴
打你他媽的破
腦』、...



spaCy

自然語言處理工具



侮辱字詞分詞

侮辱字詞長度

```
# initialize spacy
nlp = spacy.load('zh_core_web_sm')

def extract_insult_features(text):
    doc = nlp(text)
    return ' '.join([token.text for token in doc])

df['侮辱字詞特徵'] = df['侮辱字詞'].apply(extract_insult_features)
df['侮辱字詞長度'] = df['侮辱字詞'].apply(len)
```

隨機森林(ModelTraining.py)

從文本數據中提取特徵並
進行向量化處理。

```
vectorizer = CountVectorizer()  
Xs = vectorizer.fit_transform(X['侮辱字詞特徵'])  
joblib.dump(vectorizer, 'insult_fine_prediction_vectorizer.pkl')
```

分割數據集為訓練集和測
試集。

```
the data into training and validation data  
X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.1, random_state=20)
```

使用隨機森林模型進行訓
練。

```
# Initialize the model  
model = RandomForestRegressor(n_estimators=20, random_state=20)
```

提供用戶介面輸入新案例
並進行罰金預測。

(Insult.ai.py)

進行預測並計算平均絕對
誤差。

```
mae = mean_absolute_error(y_test, y_pred)  
print(f'Mean Absolute Error: {mae}')
```

AI 公然侮辱刑度通靈系統

Insult.AI

請輸入侮辱字詞，字詞請用、分隔，使用「」包住字詞

加重事由-累犯(無/有): ☐ 有 ☒ 無

減輕事由(無/有): ☐ 有 ☒ 無

行為人是否於緩刑中或假釋中再犯(否/是): ☒ 是 ☐ 否

行為人有無「公然侮辱」之前案紀錄(無/有): ☐ 有 ☒ 無

行為人有「公然侮辱」外之任何前案紀錄?(無/有): ☐ 有 ☒ 無

是否坦承(否認坦承/未敘明/先否認後坦承): ☐ 先否認後坦承 ☐ 未敘明 ☐ 坦承 ☒ 否認

犯後態度(良好/尚有悔意/尚可/未敘明/不佳/無悔意): ☐ 無悔意 ☐ 不佳 ☐ 未敘明 ☐ 尚可 ☐ 尚有悔意 ☒ 良好

預測 罰金: 0 元

什麼是隨機森林？

- 隨機森林是一個包含多個決策樹的分類器，並且其輸出的類別是由個別樹輸出的類別的眾數而定。
- 多個決策數會隨機取樣資料(Bagging)，然後個別去訓練決策樹，最後把它們結合在一起。
- 就是「三個臭皮匠勝過一個諸葛亮」的概念。
- 隨機森林很像請機器幫你寫一大堆 if-else 的判斷式。
- Random Forest = Bagging + Decision Tree

Demo :



[justinlin099/Insult.ai: An ai to predict how much you will be fined for insult somebody \(github.com\)](https://github.com/justinlin099/Insult.ai)

AI 公然侮辱刑度通靈系統

Insult.AI

請輸入侮辱字詞，字詞請用、分隔，使用「」包住字詞

加重事由-累犯(無/有):

☐ 有☒ 無

減輕事由(無/有):

☐ 有☒ 無

行為人是否於緩刑中或假釋中再犯(否/是):

☒ 是☐ 否

行為人有無「公然侮辱」之前案紀錄(無/有):

☐ 有☒ 無

行為人有「公然侮辱」外之任何前案紀錄？(無/有):

☐ 有☒ 無

是否坦承(否認/坦承/未敘明/先否認後坦承):

☐ 先否認後坦承☐ 未敘明☐ 坦承☒ 否認

犯後態度(良好/尚有悔意/尚可/未敘明/不佳/無悔意):

☐ 無悔意☐ 不佳☐ 未敘明☐ 尚可☐ 尚有悔意☒ 良好

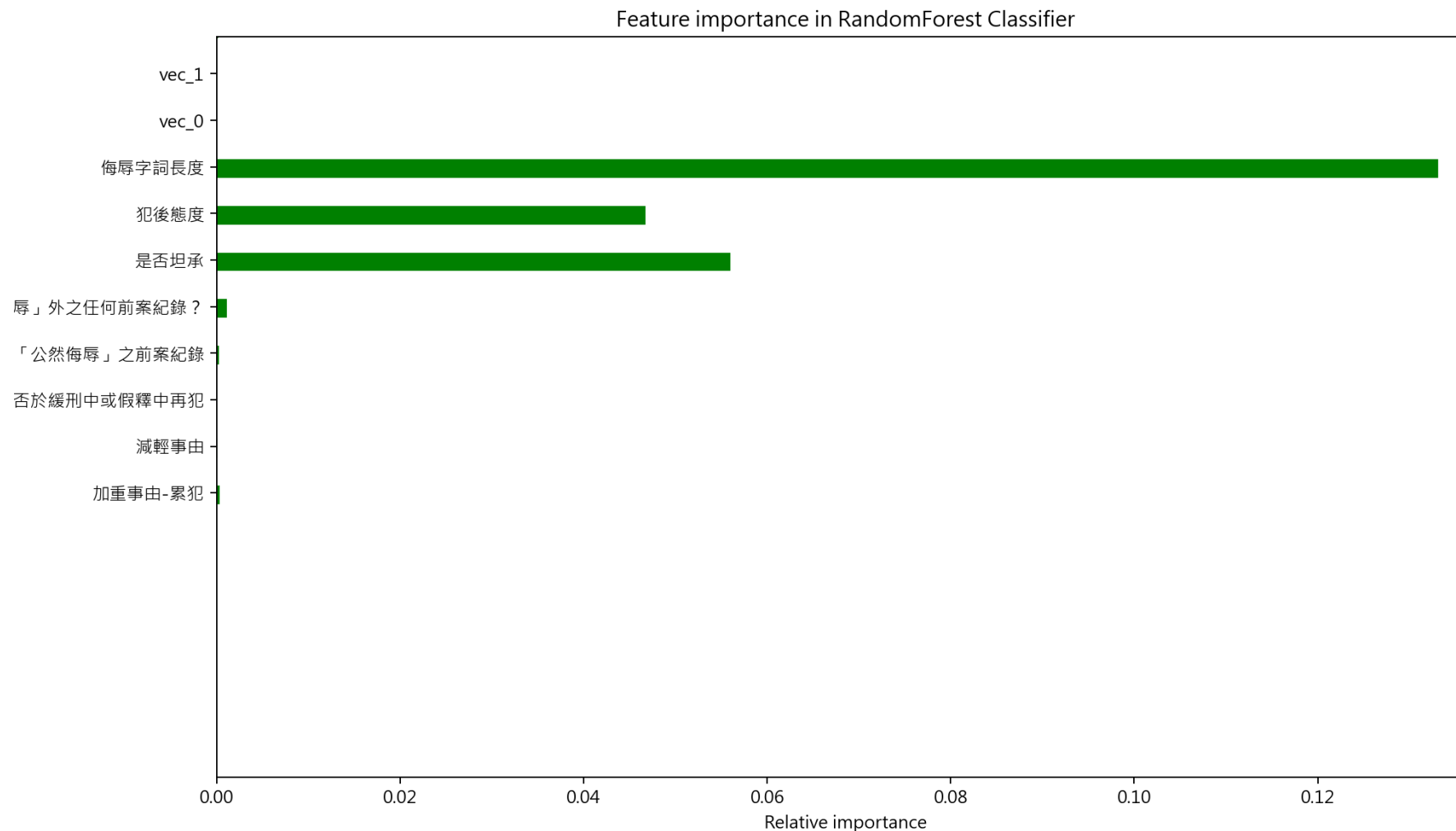
預測罰金:

0 元

使用 Matplotlib 畫出 Feature Importance

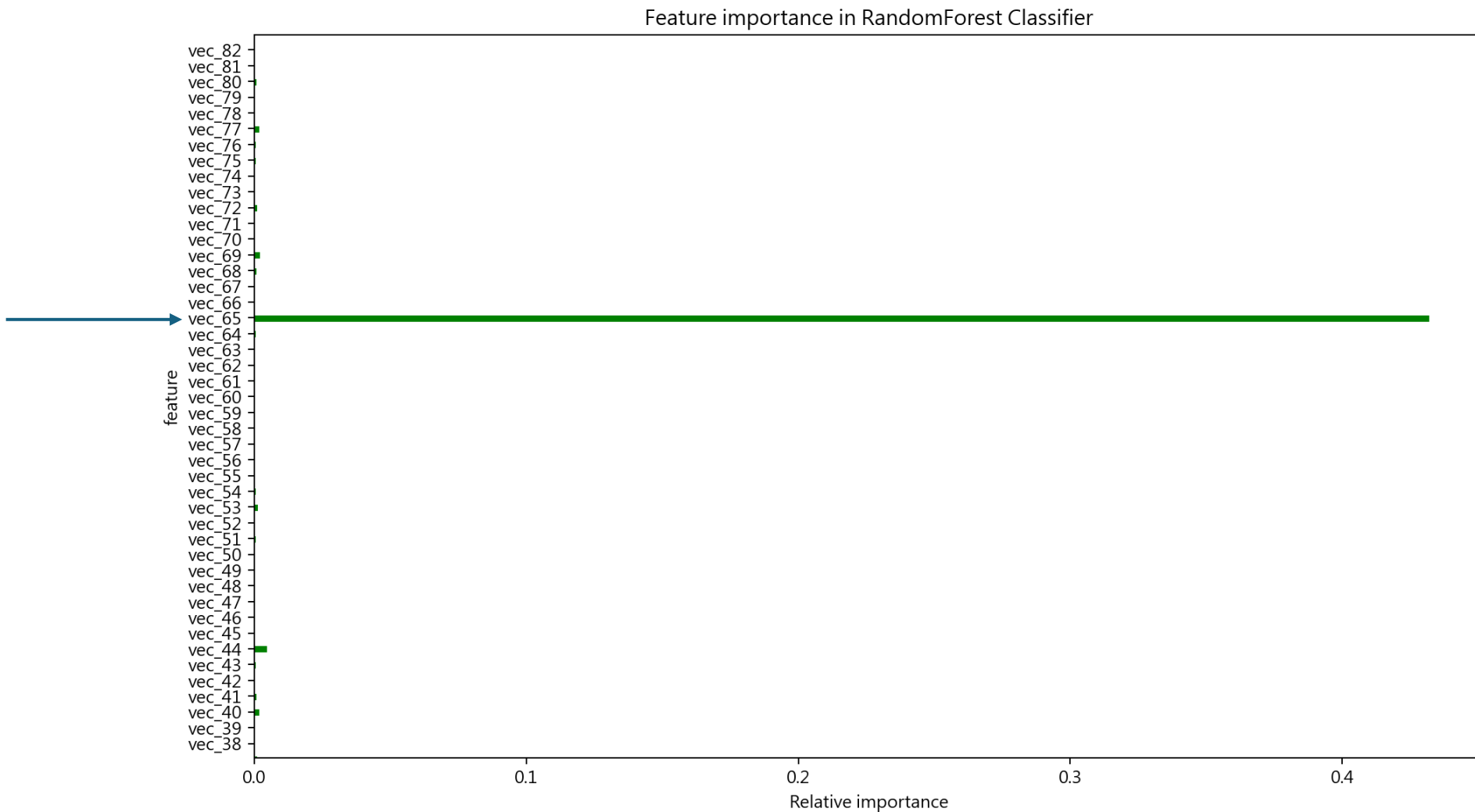
```
y = model.feature_importances_  
#plot  
fig, ax = plt.subplots()  
width = 0.4 # the width of the bars  
ind = np.arange(len(y)) # the x locations for the groups  
ax.barh(ind, y, width, color='green')  
ax.set_yticks(ind+width/10)  
ax.set_yticklabels(X.columns, minor=False)  
  
plt.title('Feature importance in RandomForest Classifier')  
plt.xlabel('Relative importance')  
plt.ylabel('feature')  
plt.figure(figsize=(5,5))  
fig.set_size_inches(10, 10, forward=True)  
  
plt.show()
```


使用 Matplotlib 畫出 Feature Importance



使用 Matplotlib 畫出 Feature Importance

這個
字是
幹



遇到的問題：

- 資料量不足：只有一百筆的資料無法在所有情況下做準確的預測。
- 但是在常見字詞的情況下可以大致準確地預測出判決結果。
- 只能預測已知的情形：當預測到未知情況時通常是在隨便通靈的，直接用字數決定罰金，結果並不準確。
- 法官的判決並不一致：這可能也是造成民眾覺得法官是恐龍法官或是司法不公正的問題之一。

```
.0-win32-x64\bundled\libs\debu  
sult.ai\ModelTraining.py'  
Mean Absolute Error: 7240.0  
PS C:\Users\justi\Documents\Gi
```

如何讓預測更準確：

- 需要做語境分析
- 更大的資料量（爬蟲）
- 用完整的判決書來餵AI

Q&A :

分工表：

- B11010008 林中行：程式、投影片、報告、視覺化模型
- B10909039 朱家興：程式分析、投影片
- B10909045 陳柏均：報告、投影片

參考資料：

- <https://medium.com/chung-yi/ml%E5%85%A5%E9%96%80-%E5%8D%81%E4%B8%83-%E9%9A%A8%E6%A9%9F%E6%A3%AE%E6%9E%97-random-forest-6afc24871857>
- <https://garg-mohit851.medium.com/random-forest-visualization-3f76cdf6456f>